

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1899/2535

นายยุทธศาสตร์ แสงสว่าง
บริษัทซี เอ็ม บี แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทซี เอ็ม บี แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงและอุทธรณ์ในลักษณะข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้รับฟังข้อเท็จ
จริงที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของ ศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อ
นำไปสู่ ปัญหาข้อกฎหมายถือว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้าม
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์จำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
พยานหลักฐานขัดกับ มาตรา 45แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2534 เสีย ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยแล้ว
ฟังว่าโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างของจำเลยในขณะที่จำเลย มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์
จำเลยอุทธรณ์โดยสรุปว่าพยานหลักฐาน ที่สืบมาถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นกรรมการ
ลูกจ้างของจำเลย ดังนี้ กรณีเป็นเรื่องอุทธรณ์ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมี คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยแล้ว
ฟังว่าโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างของจำเลยในขณะที่จำเลย มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์
จำเลยอุทธรณ์โดยสรุปว่าพยานหลักฐาน ที่สืบมาถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นกรรมการ
ลูกจ้างของจำเลย ดังนี้ กรณีเป็นเรื่องอุทธรณ์ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมี คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู-อากาศ บำรุงชีพ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ